

한 국 관 광 공 사 감 사

징계 · 시정 · 경고

감 사 명 : 2020년 제1차 해외지사 종합감사

제 목 : 지사 운영·관리 부적정

관계부서 : ◆◆지사

내 용

1. 사전답사 목적 출장의 업무처리 미흡

가. 관련 업무개요

◆◆지사는 관할지역 소재 대학을 대상으로 하는 한국관광 홍보행사와 관할지역 내 박람회·이벤트와 연계한 한국관광 홍보부스 운영을 위하여 사전답사 목적의 출장을 실시하였다.

나. 관계 법령 및 판단기준

「취업규칙」 제35조에 따르면, 출장자는 귀임 후 「여비규정」 제29조에 따라 그 결과를 보고하여야 한다고 되어 있고, 「여비규정」 제29조에 임직원은 국내·국외출장을 마쳤을 때에는 출장종료일로부터 30일 이내에 그 결과를 허가권자에게 서면으로 보고해야한다고 되어있다.

그리고 「해외조직망 관리규정 시행세칙」 제11조에 따르면, 주재원의 사업수행을 위한 관할구역 내 출장은 허용된 예산범위 내에서 지사장 재량으로 실시할 수 있으며, 출장 실시 후 결과를 본사에 보고하여야 한다고 되어있고, 〰〰팀의 「〰〰지역 지사 사업비 집행 지침」(2017.2.15)에도 모든 단위사업에 대한

결과보고서를 필수적으로 첨부하여야 한다고 되어있고 “현지직원, 주재원 출장 및 참가 행사 결과보고서 필수첨부”라고 부연 설명이 되어있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

◆◆지사는 감사대상기간(2018.7.1.~2020.3.31.) 중 [표 1]과 같이 사전답사 목적으로 실시한 5건의 출장에 대하여 결과보고를 시행하지 않아 출장 실시의 적정성과 그 성과를 확인할 수 없었다.

결과보고를 시행하지 않은 사유에 대하여 출장 담당자인 과 책임자인 은 관련 규정을 명확하게 숙지하지 못하고 있었으며, 본 행사 결과보고서 작성으로 사전답사 출장 결과보고가 갈음될 것으로 생각했다고 답변하였는데, 이는 출장 결과보고에 대한 규정을 자의로 판단하여 관련 규정을 위반한 것으로 판단된다.

[표 1] 출장 결과보고 미실시 출장내역

연번	출장기간	출장내역	출장자	출장비 지급내역 (현지화) ^{주1)}
1	2018.7.13. ~ 7.14.	(세부내역 기재 생략)	ㄹ	1,452
			Q	1,452
			OO ^{주2)}	1,452
2	2018.9.17.		ㄹ	406 ^{주3)}
			Q	406 ^{주3)}
3	2019.2.20.		ㄴ	520
			ㄹ	520
			Q	439
4	2019.4.12.		ㄹ	534
			Q	534
5	2019.8.21.		ㄴ	520
			ㄹ	520
			Q	439
합계				9,195

주: 1) 고속철도 운임 등 교통비를 제외한 일비와 숙박비, 식비를 합산한 금액

2) 2019.7.31. 퇴직

3) 2018.9.12. 출장비로 현지화 512를 지급하였으나, 2018.9.18. 식비 환입 명목으로 현지화 106 환입

자료: ◆◆지사 TMS 입출금내역 및 정산자료 재구성

또한, [표 1] 연번 1과 2의 출장 중 집행된 [표 2] 경비 5건의 경우 거래내역이 “답사경비”라고만 되어 있고 명확한 지출목적과 내용이 기재되어 있지 않아 답사경비 집행의 적정성을 확인할 수 없었다.

[표 2] 지출목적과 내용이 불명확한 답사경비 집행내역

연번	거래일	장부명	거래내역	거래처	지출액 (현지화)
1	2018.7.13.	카드예금장 (2016)	(세부내역 기재 생략)		38
2	2018.7.13.	현금장			200
3	2018.7.14.	카드예금장 (2016)			170
4	2018.7.14.	카드예금장 (2016)			131
5	2018.9.17.	카드예금장 (2016)			505
합계					1,044

자료: ◆◆지사 TMS 입출금내역 재구성

2. 회계처리 부적정

가. 관련 업무개요

공사는 적정한 법인세 납부를 위하여 모든 거래에 관한 증명서류로 적격증빙서류(이하 “적격증빙”이라 한다)를 수취하고 있으며, 해외지사의 경우에도 관련규정에 따라 적격증빙에 의거하여 지사경비를 처리하고 있다.

나. 관계법령 및 판단기준

세무업무에서 세무 업무의 적격증빙으로 사용되고 있는 것은 ㉠(이하 “세무영수증”이라 한다)이고, 세무영수증과 유사하게 세무증빙자료의 역할을 하고 있는 ㉡(이하 “간이영수증”이라 한다)는 납세의무가 없는 자가 대금을 수령하고 발급하는 증빙서류로 세무영수증과 달리 세무기관의 감제장¹⁾이 날인되어 있지

않으며, 납세의무가 없는 공공기관이나 군부대 등으로부터 수취된 간이영수증을 제외하고는 ㉡에서 세법 상 지출증빙자료로 사용되지 않는다.²⁾

그리고 「해외지사 관리지침」 제24조에 따르면, 지사경비의 영수증은 수표 결제시 수표사본, 카드 결제시 카드부분, 계좌 이체시 은행발행 계좌이체 영수증 또는 자동화기기 발행 영수증, 기타 현금 지급시 영수증 정본에 의거 처리한다고 되어있으며, ㉡팀의 『㉡지역 지사 사업비 집행 지침』에서도 수기 및 간이영수증은 원칙적으로 불인정하되 부득이한 경우에는 사유를 반드시 기재해야한다고 되어 있다.

한편, 「해외조직망 회계업무요령」 제3조와 제4조에 따르면, 해외지사의 회계업무는 지사장 책임 하에 집행한다고 되어있고, 지사장이 지정한 금전출납 담당자는 선량한 관리자로서 책임을 다하여야 하며, 고의 또는 과실을 막론하고 금전출납의 사고에 대한 책임을 진다고 되어 있다. 그리고 같은 요령 제13조 제2항에는 정산보고 중 제규정에 위배된 사항에 대하여는 이를 불인정한다고 되어 있으며, 「임직원행동강령규정」 제33조에 따라 공사 임직원은 관련 법령과 일반적으로 인정된 회계원칙 등에 따라 사실에 근거하여 정확하고 투명하게 회계를 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

◆◆지사의 금전출납 담당자 ㄴ과 회계업무 책임자인 ㄴ은 감사대상기간(2018.7.1.~2020.3.31.) 중 [표 3]과 같이 ㉡라는 업체(이하 “거래처”라 한다)와 총 3건의 거래를 실시하였는데, 3건의 거래 모두 ㉡에서 법적으로 인정되는

1) 세무기관이 세무영수증을 관리하는 법정의 표시이자 세무영수증의 진위를 감정하는 중요한 기준으로서 그 형식, 규격, 내용 등은 국가세무총국에서 규정함
2) 『㉡ 세무영수증 제도』 (○○대학교 법학연구소, 2017년 4월)

세무영수증이 아닌 수기로 작성된 간이영수증으로 관련 규정에 의거 공사가 인정하는 적격증빙이 아님에도 불구하고 경비 총 현지화 6,900이 집행되었다.

[표 3] 거래처 발행 간이영수증 집행내역

연번	거래일	거래내역	내용	지출액 (현지화)	영수증 일자	영수증 일련번호
1	2018.08.24.	(세부내역 기재 생략)	왕복항공권, 숙박, 송영경비	2,900	2018.08.26.	3985909
2	2018.10.12.		차량임차경비	2,000	2018.10.11.	3985919
3	2018.10.26.		차량임차경비	2,000	2018.10.25.	3985913
합계				6,900		

자료: TMS 및 ◆◆지사 정산서류 재구성

또한, [표 3] 연번 2, 3의 경우 일련번호가 각각 3985919, 3985913의 역순으로 발행되어 ◆◆지사와 거래처 간 거래가 적절하게 이루어진 것으로 판단하기 어렵다. 그리고 각 정산금액 현지화 2,000에 대한 견적서 등의 내역이 첨부되어 있지 않아 금액산정의 적정성을 확인할 수 없었다.

이와 같이 제규정을 위배하여 경비를 집행한 결과, ◆◆지사는 예산 집행의 투명성을 확보하지 못하였다.

3. 여행업계 공동 프로모션 추진 부적정

가. 관련 업무개요

◆◆지사는 감사대상기간(2018.7.1.~2020.3.31.) 중 ‘KTO-§§-∞∞ 공동 비수기 방한항공 프로모션’(이하 “프로모션”이라 한다)을 [표 4]와 같이 두 차례 추진하였다. 프로모션은 과거 동일한 사업 추진사례³⁾를 기반으로 한 2~3차 사업으로, ㄴ은 지사장의 지위에서 3차 프로모션의 계획과 추진, 프로모션 당사자 간 협의, 계약중단의 결정을 직접 수행하였다.

3) 1차 사업은 2018.3.1.부터 2018.3.31.까지 현지화 100,000의 예산으로 추진함

[표 4] 프로모션 주요내용

구분		2차 프로모션	3차 프로모션
추진기간		2018. 11. 23. ~ 12. 31. (항공 출발일자 기준, 목표인원 조기 달성으로 12월 12일 종료)	2019. 1. 1. ~ 3. 31. (항공 출발일자 기준, 1월 3일 계약 해지 합의에 따른 프로모션 중단)
추진대상		∞∞ 해외항공권 페이지에서 §§ 항공권(◆◆-한국 노선) 구입자 2천 명	∞∞ 해외항공권 페이지에서 §§ 항공권(◆◆-한국 노선) 구입자 6천 명
추진내용		§§ 항공권 할인 및 구입자에게 항공권 가격의 일부를 캐시백으로 제공	
역할 및 예산 분담	◆◆지사	구입자 1인당 캐시백 현지화 50 × 2,000명 (총 현지화 100,000)	구입자 1인당 캐시백 현지화 50 × 6,000명 (총 현지화 300,000)
	§§주1)	∞∞에 항공권 할인 제공 1인당 현지화 50 × 2,000명 (총 현지화 100,000)	∞∞에 항공권 할인 제공 1인당 현지화 50 × 6,000명 (총 현지화 300,000)
	∞∞주2)	현지화 50 × 2,000명 (총 현지화 100,000) 시스템 및 캐시백 오퍼레이팅	현지화 50 × 6,000명 (총 현지화 300,000) 시스템 및 캐시백 오퍼레이팅

주: 1) ◆◆지사의 결과보고서 내용 기준이며, §§ 결과보고서에는 구체적인 금액 기재 없이 “항공권 할인 가격”이라고 되어 있음

2) ◆◆지사의 결과보고서 내용 기준이며, §§ 결과보고서 및 ◆◆지사와 ∞∞ 간의 계약서에는 “항공권 판매수수료 3% 보조”, “보조금으로 추가 3%를 돌려주며, 이는 요금에 직접 반영됨”이라고 되어 있음

자료: ◆◆지사 결과보고서 및 정산서류, §§ 결과보고서, ◆◆지사-∞∞ 계약서 재구성

나. 관계법령 및 판단기준

(1) 계약체결 관련

계약이란 2인 이상의 당사자가 서로 청약과 승낙이라는 의사를 표시하고 이 의사의 합치로서 성립하는 법률행위를 말한다. 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제5조에 의하면, 공기업·준정부기관의 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 한다고 되어있고, 계약을 체결할 경우 이 규칙 및 관계 법령에 따른 계약상대자의 계약상의 이익을 부당하게 제한하는 특약이나 조건을 정하여서는 아니 된다고 되어있다. 그리고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제5조 제1항에도 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 한다고 규정하고 있어, 공공계약은 계약당사자가 서로 일정한 급부를 할 것을 약속하는 쌍무계약이라 할 수 있다.

이러한 공공계약의 개념에 비추어볼 때 프로모션은 ◆◆지사와 §§, ∞∞이 서로 대등한 입장에서 일정한 급부를 할 것을 약속하는 계약 또는 이에 준하는 형태로 추진되어야 마땅하며, 당사자 간 합의하지 않은 조건을 정하여서는 아니 된다.

한편, ㉡㉡팀의 「㉡㉡지역 지사 사업비 집행 지침」(2017.2.15.)에 의거 ㉡㉡지사는 FIT 대상 마케팅 추진 시 판매여행사 자체 사이트를 통해 상품을 모객할 경우 공사 로고를 필수적으로 등재하여야 한다.

(2) 사업추진 및 자금집행 절차 관련

「해외조직망 관리규정 시행세칙」 제7조 제1항에 따르면, 해외지사로부터 제출된 연간사업계획서 및 분기별 활동계획서는 해당부서에서 그 내용을 검토한 후 해외조직망 주관부서의 조정을 거쳐 승인, 시행한다고 되어 있고, 같은 세칙 제8조 제1항에 따라 해외지사의 사업계획 승인과 함께 해당부서는 예산을 배정하고 현지에 송금 조치하여야 한다고 되어 있다. 그리고 「해외조직망 회계업무요령」 제10조에 따르면, 자금집행은 배정액 이내로 함을 원칙으로 하며 지사 경비의 과목간, 세목간의 유용은 인정치 않는다고 되어있다.

(3) 계약해지 및 결과보고 관련

공사 임직원은 「임직원행동강령규정」 제30조에 따라 공사에서 시행하는 모든 공사, 용역, 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 하고, 같은 규정 제32조에 의거 모든 정보를 정당한 방법으로 입수하여 정확하게 기록 보고하여야 하며 특정개인이나 단체의 이익을 위하여 정보를 조작하거나 멸실하여서는 아니 된다.

한편, 「취업규칙」 제5조 제1항에 의거 직원은 공사의 제규정을 성실히 준수하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 계약체결 관련

◆◆지사의 프로모션 결과보고서에 의하면, 프로모션은 ◆◆지사와 §§, ∞∞ 삼자간 서로 동등한 급부를 할 것을 약속하는 조건⁴⁾으로 추진되었으므로, 삼자간 공동계약을 체결하거나 이에 준하는 형태로 추진되었어야 한다. 그러나 ◆◆지사는 [표 5]와 같이 프로모션을 ∞∞과 단독계약⁵⁾으로 진행하였고, §§으로부터 결과보고서를 수령하는 형태로 사업을 추진하였다.

[표 5] 프로모션 추진 형태 및 급부

프로모션 당사자	◆◆지사	§§	∞∞
제공하는 급부	항공권 구입자 1인당 캐시백 현지화 50	항공권 할인 현지화 50	항공권 판매수수료 3% 보조(약 현지화 50)
급부 발생근거	◆◆지사-∞∞ 계약서	협약서 등 없이 결과보고서만 수령	◆◆지사-∞∞ 계약서

자료: ◆◆지사 결과보고서 및 ◆◆지사-∞∞ 계약서 재구성

◆◆지사가 ∞∞과 체결한 계약서에 따르면, ◆◆지사는 “항공권 구입자 1인당 캐시백 현지화 50”이라는 급부를 ∞∞에 제공하고, 이에 대해 ∞∞은 “항공권 판매수수료 3% 보조”라는 급부를 공사에 제공하는 것으로 되어있는데, ∞∞ 측의 ‘항공권 판매수수료 3% 보조’는 실질적으로 공사가 아닌 §§이 제공받는 급부에 해당⁶⁾한다. 또한, §§이 제공하기로 한 항공권 할인의 경우 결과보고서에 정확한 금액(항공권당 현지화 50)이나 최종 소비자에게 적용되는 방식이 명확하게 기재되어

4) 3개 기관이 각각 예산을 1차 현지화 100,000, 2차 현지화 300,000 동등하게 분담한다고 되어 있음

5) 계약상대자를 1인으로 하는 계약방법

6) §§이 ∞∞ 사이트를 통해 항공권을 판매함으로써 인하여 발생하는 소정의 수수료 3%를 보조하는 것이므로 ∞∞이 공사에게 제공하기로 계약한 급부의 혜택은 공사가 아닌 §§이 수익하는 것임

있지 않고, ◆◆지사는 해당 급부의 제공을 담보할 수 있는 협약서 또는 공문 등의 문서를 수취하지 아니하여 프로모션 당사자로서 §§이 ◆◆지사 및 ∞∞과 동등한 조건의 급부를 제공하였는지 확인할 수 없었다.

그리고 ㄴ이 감사기간 중 제출한 의견서에는 “§§로부터 받을 수 있는 3% Volume Incentive⁷⁾를 받지 않는 내용을 계약서에 담을 경우 그동안 ∞∞의 위상을 활용한 우월적 지위에서 해왔던 계약 방식과는 달라서 법률 파트에서 승인이 어려워 동 프로모션은 불가능하다는 답변을 해 옴”, “대안으로 공사와 쌍방계약을 체결하고 §§도 프로모션 당사자임을 증명하는 공문과 사업 성과보고서를 받는 형태로 진행”이라고 되어있어 프로모션은 삼자간 정상적인 계약의 형태로는 추진이 불가능한 사업임을 알 수 있다. 그러므로 ∞∞으로부터 삼자간 계약이 불가하다는 답변을 받았다면 프로모션을 추진하지 말아야 했으나 ◆◆지사는 ∞∞과 단독계약을 체결하고 §§과는 이에 준하는 어떠한 문서의 교환 없이 사업을 추진하였다.

또한, ∞∞ 담당자가 2019. 1. 3. ◆◆지사에 발송한 이메일의 “이전의 협력에서 쌍방은 모두 §§를 통해 연락해왔으나, 계약의 주체가 한국관광공사(갑)와 ∞∞(을)이기 때문에 문제가 발생한 이상 쌍방이 직접 커뮤니케이션함이 합당하다고 생각한다”라는 내용과 ◆◆지사가 작성한 2차 프로모션 결과보고서의 “∞∞ 측 내부 보안 이슈 등으로 인하여 §§이 ∞∞ 입장을 해설해야 하는 상황”이라는 내용에서 프로모션은 삼자간 정상적인 소통채널을 통해서가 아니라

7) ◆◆지사와 ∞∞이 체결한 계약에 따라 ∞∞이 제공하는 급부인 ‘항공권 판매수수료 3% 보조’를 말함

§§이 중개자가 되어 계약 당사자 쌍방의 의견을 전달하는 방식으로 추진되었다는 것을 알 수 있다.

이상의 사실을 종합해보면 프로모션은 ◆◆지사나 ∞∞과 비교하여 §§이 동등한 조건의 급부를 제공하였는지 확인할 수 없고, 정상적이지 않은 사업 추진구조와 투명하지 않은 절차에 의하여 추진되었다고 판단된다.

한편, ◆◆지사는 3차 프로모션을 추진하는 과정에서 2차 프로모션 대비 계약금액을 3배로 상향(현지화 100,000 → 300,000)한 것을 고려하여 §§에 ∞∞과 협상하여 배너광고 게재를 추가로 요청할 것을 주문하였는데, 배너광고 게재는 ◆◆지사와 ∞∞이 체결한 계약서에는 명기되어 있지 않은 조건으로 당초 계약 당사자 간 합의된 사항도 아니었다. 그러나 ◆◆지사는 §§을 통하여 3차 프로모션 개시일인 2018. 12. 29. ∞∞에 배너광고 게재를 요청⁸⁾하였고, ∞∞로부터 이메일을 통하여 불가하다는 의견을 받은 2019. 1. 3. 프로모션을 중단하였다.

(2) 사업추진 및 자금집행 절차 관련

◆◆지사는 2차 프로모션 종료 후 작성한 결과보고서의 주요내용 [표 6]과 같이 프로모션의 주요성과를 평가하는 한편, §§과 ∞∞ 간 계약내용을 구체적으로 파악하기 어렵고 계약 당사자(◆◆지사, ∞∞)가 아님에도 불구하고 §§이 ∞∞의 입장을 해설하는 형식으로 사업이 추진된 점은 개선이 필요하며, 타 국적항공사 포함 방한항공시장 매출 하락 등 발생 가능한 부작용의 분석과 보완책 마련이 필요하다고 총평하였다.

8) ◆◆지사가 2019.1.4. §§으로부터 수령한 문서에 의하면, “2018.12.29. ∞∞과 동프로모션 진행 및 1/7일~1/12일 기간 한국관광 판촉 광고 협조 요청”이라고 되어있음

[표 6] 2차 프로모션 결과보고서 주요내용

주요성과	개선 필요사항
○ 당초 프로모션 KPI인 모객목표 2,000명을 20일 만에 조기 달성 ○ ∞∞ 한국 항공권 전년 동기 대비 137.5% 증대 - ('17년) 2,224매 → ('18년) 5,281매 ○ §§은 이번 프로모션을 큰 성과로 분석 ○ 공사-§§-∞∞ 공동 자원 출연으로 안정적 사업모델 창출	○ 1차 사업과 마찬가지로 §§-∞∞ 간 구체적인 계약 거래 내용 파악이 곤란 ○ ∞∞ 측 내부 보안 이슈 등으로 인하여 §§이 ∞∞ 입장을 해설해야 하는 상황임 ○ 프로모션 추진으로 타 국적항공사 포함 방한항공 시장 매출 하락 등 발생 가능한 부작용 심층 분석과 필요 시 보완책 마련 필요

자료: ◆◆지사 및 §§ 결과보고서 재구성

[표 6]과 같이 프로모션의 문제점을 인지하고 있음에도 불구하고 ◆◆지사는 2차 프로모션이 종료(당초 2018.12.31.까지였으나, 목표인원 달성으로 2018.12.12. 조기 종료)되기도 전인 2018. 12. 10. 문제점의 개선 없이 2차 프로모션보다 목표 모객인원과 예산을 3배 상향(6,000명, 현지화 300,000)하여 ∞∞과 3차 프로모션 계약을 체결하였다.

그리고 당초 계약서 서명 후 5일 이내(2018.12.15.까지)에 ∞∞에 계약대금 전액(현지화 300,000)을 지불하는 내용으로 계약을 체결하였으나, 2019. 1. 5. 현지화 100,000을 1차 입금하고, 2019. 1. 25. 현지화 200,000을 2차 입금하는 내용으로 지불조건을 변경하는 보충계약을 2018. 12. 24. 체결하였다. 이와 관련, 본사는 [표 7]과 같이 ◆◆지사의 2019년 1/4분기 사업비 현지화 576,500⁹⁾을 2019. 3. 13. 승인·배정하였는데, 1/4분기 기획판촉사업비 규모¹⁰⁾와 예산 승인시기, 예금잔고 상황을 종합적으로 고려할 때 ◆◆지사는 3차 프로모션을 무리하게 추진한 것으로 판단된다.

9) 당초 사업비는 CNY 376,000이었으나, '2/4분기 ㄱㄱ 박람회 장소임차비 3월 조기 송금'(44번 각주 집행 건 해당)을 목적으로 2/4분기 예산 중 일부인 CNY 200,000을 1/4분기로 전용하여 추가 배정받았음

10) ◆◆지사의 최근 5개년 1/4분기 기획판촉비 예산규모는 배정액 기준으로 다음과 같음

연도	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
배정금액(현지화)	481,676	513,500	447,000	576,500	276,000

[표 7] 2019년 1/4분기 ◆◆지사 사업비 승인 및 송금 내역

사업비 배정요청 (2019.3.5.)	기금 교부신청 (2019.3.7.)	기금 교부결정 (2019.3.8.)	사업비 승인 및 배정 (2019.3.13.)	사업비 송금 (2019.3.14.) ¹¹⁾
TMS를 통하여 사업비 배정요청 (◆◆지사 → ■■■■팀)	「2019 ■■■■시장 유치 확대」 사업 승인 및 교부 신청 (■■■■팀-142호, 2019.3.7.)	「2019 ■■■■ 시장 유치 확대」 사업 교부결정 및 통지 (문화체육관광부 국제관광과-770 호, 2019.3.8.)	「◆◆지사 상반기 기획관촉비 배정 변경 승인」 내부품의 (■■■■팀-156호, 2019.3.13.)	「2019년 1분기 ◆◆지사 사업비 가급」 지출결의 (결의서-201900 9430, 2019.3.13.)

자료: 관련 공문 및 TMS 자료 재구성

즉, ◆◆지사는 코로나19로 인하여 사업추진에 애로사항이 있는 2020년을 제외하고 최근 5년간 1/4분기 기획관촉비를 현지화 447,000(최소)~576,500(최대) 배정받았고, 감사대상기간 중 ◆◆지사가 집행한 단일 건의 기획관촉비는 지출금액이 큰 순으로 현지화 345,000¹²⁾, 현지화 194,750¹³⁾이었는데, 이와 같은 분기 기획관촉비 예산규모와 사업별 집행금액 규모를 감안할 때 3차 프로모션의 예산을 현지화 300,000로 책정한 것은 과도하게 많은 예산을 투입하려 했던 것으로 볼 수 있다.

또한, ◆◆지사의 2018년 12월말 기준 예금 잔고(현지화 478,552.82)와 연초 해외지사 기획관촉비의 본사 송금이 늦어지는 상황(통상 2~3월 입금)¹⁴⁾을 고려할 때 ◆◆지사는 ∞과 계약한 지불조건(최초 2018.12.15.까지 현지화 300,000 지불, 이후 보충계약을 통하여 2019.1.5. 현지화 100,000 및 2019.1.25. 현지화 200,000 지불로 변경)으로는 사업 추진이 어려웠을 것으로 판단되는데, 계약대금 지불을 위하여 ◆◆지사는 본사와 어떠한 협의과정도 거치지도 않았다.¹⁵⁾

11) ◆◆지사 주거래 예금장에 입금된 것은 2019.3.18.임

12) “ㄷㄷ 박람회 부스임차료(공사)” 명목으로 2018.10.26. 집행

13) “ㄷㄷ 전시회 임차료” 명목으로 2019.3.11. 집행

14) ◆◆지사의 1/4분기 기획관촉사업비 입금일자는 2016.3.24., 2017.2.8., 2018.3.8., 2019.3.18.이었음

15) 감사기간 중 ■■■■팀 담당자는 ◆◆지사가 추진한 3차 프로모션에 대해 2019년 1/4분기 사업비를 정산(4월)하는 과정에서 인지하였다고 진술함

이상의 사실을 종합해보면, ◆◆지사는 프로모션의 문제점을 인지하고 있음에도 불구하고, 지사 예산규모와 계약대금 지불조건에 대한 면밀한 검토나 합당한 사유¹⁶⁾ 없이 3차 프로모션을 무리하게 추진한 것으로 판단된다.

(3) 계약해지 및 결과보고 관련

◆◆지사가 작성한 3차 프로모션의 결과보고서에는 “2019. 1. 3. ∞∞ 측에서 당초 약속했던 한국관광 로고가 포함된 배너광고 추진 불가를 통보하여 해당 프로모션 추진을 중단”하고, “프로모션 론칭일인 2018. 12. 29.부터 중단일인 2019. 1. 3.까지 판매된 프로모션 티켓 324매에 대한 비용 현지화 16,200을 지불”하였다고 되어있으나 이는 [표 8] 계약 해지 합의서의 내용과 사실관계가 다르다.

[표 8] 3차 프로모션 계약 해지 합의서 내용

문서명	계약 해지 합의서
내용	○ 갑과 을 쌍방은 2018년 12월 10일 계약을 체결하였다. ○ 갑이 계약에 따른 지불주기를 이행할 수 없기 때문에 쌍방 합의에 따라 계약을 종료한다. ○ 갑의 계약 위반으로 인해 갑은 위약금 현지화 16,200을 을에게 지불하는 것에 동의하였고, 갑은 2019년 1월 16일 위약금을 전부 지불하였다.
합의일자	2019.1.18.

주: “갑”은 ◆◆지사, “을”은 ∞∞임

자료: ◆◆지사-∞∞ 계약 해지 합의서 재구성

ㄴ은 “계약 개시 전부터 배너광고 게재를 요청하였고, 다만 ∞∞으로부터 확답을 받지는 않았습니다. 당시 ∞∞ 항공담당자들이 본인들은 결정권이 없고, §§지점장이 ∞∞ 경영진과 협의하여 성사시키겠다고 하였으나, 결국 ∞∞에서 배너게재가 불가능하다고 하여 중단한 것입니다”, “(계약 해지 합의서에) 서명을 한

16) ㄴ은 ㄴ의 사업추진 지시에 대하여 “§§을 통한 ∞∞과의 간접 커뮤니케이션 등 프로세스상의 비합리성, 과도한 예산을 이유로 사업진행을 거부”하였고, “공사가 보조하여 §§의 항공권이 인하되면, 전체 항공사의 항공권 가격인하를 초래하게 되고, 이는 방한 항공시장 가격의 하향조정이라는 부작용을 낳게 된다. 관광공사는 이런 사업을 해서는 안 된다고 생각한다.”라는 당시 ㉡㉡ ㄴ의 해당 사업에 대한 부정적인 의견을 ㄴ에게 전달하였다고 진술함

이유는 ∞∞ 측에서 본인들에게 귀책사유가 있으면 곤란해질 수 있어 공사의 귀책으로 하여야 계약해지가 가능하다고 양해를 해달라고 하여 그렇게 하였습니다”라고 답변하며, 3차 프로모션 중단이 책임이 ∞∞에 있다고 주장하였다.

그러나 [표 8] 계약 해지서에는 “갑(◆◆지사)이 계약에 따른 지불주기를 이행할 수 없기 때문에 쌍방 합의에 따라 계약을 종료한다. 갑의 계약 위반으로 인해 갑은 위약금 CNY 16,200을 을에게 지불하는 것에 동의하였고, 갑은 2019년 1월 16일 위약금을 전부 지불하였다”고 되어 있다. 또한, ∞∞ 담당자가 2019. 1. 3. ◆◆지사에 발송한 이메일에 의하면, “만약 갑(◆◆지사)이 광고문제 혹은 지불주기문제로 계약을 종료한다면, 이에 대해 우리 법무팀의 의견은 ‘어떠한 일방이 계약규정의 의무를 위반한다면 계약으로 인한 직접적인 손실을 배상해야 한다’이다. 만약에 갑이 금액배상조건을 받아들인다면, 배상 프로세스 진행을 시작하겠다. 한국관광공사 여러분들은 이상의 내용을 검토한 후 최종 회신을 보내주십시오”라고 되어있고, 2019. 1. 8. ◆◆지사가 ∞∞에 위약금을 지불하겠다는 회신 이메일을 발송한 이후 배상 프로세스가 진행되어 2019. 1. 16. 현지화 16,200을 ∞∞에 지불한 점을 감안하면 3차 프로모션은 ◆◆지사가 계약을 위반하여 프로모션이 중단된 것으로 판단된다.

한편, 3차 프로모션 중단 이후 처리 과정은 [표 9]와 같다.

[표 9] 3차 프로모션 중단 이후 처리 과정

연번	일자	내용	비고
1	2019.1.3.(목)	ㄴ, ㄷ에게 “배너 광고게재” 문제로 ∞∞과 사업이 중단되었으니 ∞∞과 연락하여 후속처리 할 것을 지시(ㄷ은 ∞∞ 담당자를 알지 못해 §§ 지점장에게 연락, §§ 지점장은 사후처리 건으로 ∞∞ 담당자가 ◆◆지사에 직접 연락할 것이라고 답변)	

연번	일자	내용	비고
2	2019.1.3.(목)	○○ 담당자, 계약 종료와 배상(현지화16,200)에 대한 ◆◆ 지사의 최종 회신 요구하는 이메일 발송	관계자 6명 수신 ¹⁷⁾
3	2019.1.4.(금)	ㄷ, ㄴ에게 사후처리를 위한 서류 요청(§§ 협업관계 명시 서류와 사업결과보고) 및 ○○ 담당자와 유선 통화	ㄴ이 §§에 자료 요청
4	2019.1.7.(월)	○○ 담당자, 2019.1.3.(목) 이메일에 대한 회신을 재촉하는 이메일 발송	관계자 6명 수신 ¹⁸⁾
5	2019.1.7.(월)	ㄴ, 2019.1.3.(목) 이메일 관련 위약금 지불 지시	
6	2019.1.8.(화)	ㄷ, ○○ 담당자에게 위약금 지불 결정 이메일 회신	
7	2019.1.8.(화)	ㄴ, §§ 지점장으로부터 협업관계가 명시된 서류 수령 후 ㄷ에게 전달	
8	2019.1.11.(금)	§§ 직원, ㄷ에게 사업 결과보고서 전달	
9	2019.1.15.(화)	○○ 담당자, 이메일로 위약금 입금 요청	관계자 6명 수신 ¹⁹⁾
10	2019.1.16.(수)	ㄷ, 회계담당자를 통하여 ○○에 위약금 현지화 16,200 입금	
11	2019.1.17.(목)	ㄴ, ○○에 위약금 입금완료 이메일 답변	
12	2019.1.18.(금)	○○ 담당자, 이메일로 계약해지합의서 체결 요구	관계자 6명 수신 ²⁰⁾
13	2019.1.24.(목)	ㄴ, ○○ 담당자에게 계약해지합의서 내용 확인 후 문제 없다고 이메일 회신	
14	2019.1.25.(금)	○○ 담당자, 계약해지합의서 서명 후 우편 발송하였다는 이메일 발송	관계자 6명 수신 ²¹⁾

자료: ㄷ 제출자료 및 ◆◆지사-○○ 간 이메일 내용 재구성

이상의 사실을 종합해보면, ◆◆지사는 계약을 위반(계약조건에 없는 배너광고 게재 요구 또는 계약대금 지불주기의 불이행)하였고 그 결과 위약금 현지화 16,200이 발생하여 예산의 낭비²²⁾를 초래하였으며, 3차 프로모션 결과보고 시 계약해지 사유²³⁾에 대한

17) (수신)ㄴ, ㄷ, M (참조)§§ 지점장 외 2명

18) (수신)ㄷ, (참조)ㄴ, M, §§ 지점장 외 2명

19) (수신)ㄷ, (참조)ㄴ, M, §§ 지점장 외 2명

20) (수신)ㄴ, ㄷ, M (참조)§§ 지점장 외 2명

21) (수신)ㄴ (참조)ㄷ, M, §§ 지점장 외 2명

22) ㄴ이 주장하는 바와 같이 기 모객인원에 대한 실비 정산금액으로 위약금이 산정되었으나, 프로모션의 조기 중단으로 인하여 사업성고가 있다고 보기 어려운 점, ◆◆지사의 무리한 프로모션 추진과 계약 위반으로 인하여 위약금이 발생한 점을 고려할 때 불필요한 예산의 소요라고 판단함이 상당함

23) ㄴ 외 프로모션이 중단된 사유를 알고 있는 ◆◆지사 직원이 없는 가운데 ㄴ은 일관되게 ‘배너광고 게재’ 문제가 계약해지사유라 주장하고 있으나, 이 건 관련 법적 효력을 가진 유일한 문서인 [표 8] 계약 해지 합의서에는 ‘지불주기 이행’ 문제로 쌍방 합의에 의해 계약이 종료된 것으로 되어 있고, ◆◆지사와 ○○이 주고받은 이메일에도 ‘지불주기 이행’ 문제가 언급되어 있는 점과 다목 (2)항에서 확인된 사실을 감안할 때 계약해지의 주된 사유는 ‘지불주기 이행’ 문제라고 판단함이 상당함

정보를 조작하여 공사 내부적으로 계약해지의 책임을 ∞∞에 전가하고 위약금 지불에 대한 책임을 회피하였다고 판단된다.

관계부서 의견 및 검토결과

◆◆지사는 전반적인 감사결과를 수용하면서 향후 관련 업무를 철저히 하겠다고 답변하였는데, 이 건 관련자들은 다음과 같은 의견을 제시하였고 이에 대해 검토한 결과는 다음과 같다.

① ㄱ의 경우

사전답사 목적 출장의 업무처리와 관련 출장결과보고를 시행하지 않은 것은 잘못이라고 인정하였으나, 답사경비 집행의 경우 행사 참가 대학생 대상 한식을 제공하는 프로그램을 계획하였고 참가자들이 만족할 수 있도록 행사장 인근 한식당의 음식을 사전에 시식할 필요가 있었다고 답변하면서 집행 건별로 예산 사용내역을 사후 제출하였다. 이와 관련하여 책임자인 ㄴ도 직원의 사전답사 출장 시 필요한 경비로 판단하여 답사경비의 집행을 승인하였다고 답변한 점을 감안하면 예산집행의 정당성은 인정될 것이다. 하지만 시식의 목적으로 집행된 답사경비로 인하여 출장자가 식비를 지급받을 필요가 없다면 해당 식비는 환수해야 마땅하므로 [표 1]의 연번 1의 출장비로 지급받은 관련 식비(출장자별 현지화 142)를 환수해야 할 것으로 판단된다.

간이영수증 회계처리와 관련해서는 자신의 실수를 인정하면서도 거래처가

◆◆지사의 요구사항에 맞는 대학생 대상 개별관광상품을 개발하거나 홍보설명회 개최 지원에 적극적으로 협조를 해주는 측면이 있어 거래처와 [표 3]의 거래를 하게 되었는데, 차량임대사업을 영위하지 않는 사업자이므로 연번 2와 3의

거래내역에 대해 세무영수증의 발급이 불가하여 부득이하게 간이영수증을 발행받아 정산하였다고 소명하였다. 또한, 연번 1의 경우 국외에서 제공하는 용역이므로 계약대금을 영세율로 적용하는 부분에서 현지 세법 상 문제가 없을 것이라는 의견을 제시하였다. 그러나 연번 1이 현지 세법 상 문제가 없다고 하더라도 공사 지침에 의거 간이영수증은 적격증빙으로 인정되지 않는다. 그리고 연번 2와 3의 경우 영수증 일련번호가 역순으로 되어 있어 적정한 절차에 의해 발행되었다고 보기 어렵고, 거래처가 현지에서 세금신고를 적절하게 하지 않았을 가능성²⁴⁾이 있으므로 ◆◆지사의 회계처리는 부적절하였다고 판단된다.

② ㄴ의 경우

사전답사 목적 출장의 결과보고가 미흡했다는 지적에 대해서는 인정하였다.

간이영수증 회계처리와 관련해서는 대학생 대상 개별관광 상품개발 등의 주된 목적을 달성하기 위하여 간이영수증 발행 등 정산에 관한 문제는 부수적인 것으로 판단하고 해당 거래처와 거래를 한 것이라는 의견을 제시하였다. 하지만 지사사업 책임자인 지사장으로서 성과관리가 중요하다고는 하나 「해외지사 관리지침」 제3조에 의거 해외지사 주재원은 국제법을 준수하여 문제가 발생하지 않도록 주의를 기울여야할 의무가 있으므로 위와 같은 의견은 받아들이기 어렵다.

여행업계 공동 프로모션과 관련하여 감사결과 확인된 문제점에 대해서는 전반적으로 부인하는 한편, 당시 b b 관련 상황에서 §§ 및 ∞∞과 삼자간 사업을 추진하여 대량의 관광객을 유치하는 것이 중요하다고 생각하였고, 1~2차 프로모션을 통해 충분한 성과를 거두었기 때문에 정산부분이나 ∞∞의 협업 방침

24) 당시 거래처 담당자는 퇴사하였고 거래처는 현재 코로나19의 영향으로 인하여 휴업 중인 상황으로 적정한 세금신고 처리여부를 확인할 수 없었음

등 내부정책과 같은 불편한 부분에 대해서는 감수하고 사업을 추진하였다는 의견을 제시하였다. 그러나 대량의 관광객 유치라는 사업성과를 위해서라면 불편한 부분은 감수한다는 위의 주장은 광고게재 문제로 인하여 3차 프로모션의 조기 종단을 결정하게 되었다는 주장과는 배치된다. 더욱이 3차 프로모션은 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행하지 아니한 사실이 확인되었고, 다양한 문제점을 감수하면서까지 3차 프로모션을 무리하게 추진할 합당한 사유나 증거는 확인할 수 없었다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

① 출장관리 업무를 미흡하게 처리하고, 제규정을 위반하여 회계관리를 부적정하게 하였으며, 공정하고 투명하게 계약업무를 수행하지 아니하고 정보를 조작하여 계약위반의 책임을 회피하는 등 「임직원행동강령규정」 및 「취업규칙」을 위반한 관련자에 대하여 「징계규정」에 따라 징계조치하시고,**(징계)**

② 시식 목적으로 집행된 답사경비로 인하여 출장자가 지급받을 필요가 없는 충현지화 284의 출장여비(식비)를 해당 직원으로부터 환수하시고,**(시정)**

③ 출장 행정업무를 미흡하게 처리하고, 제규정을 위반하여 회계업무를 부적정하게 처리한 관련자에게 경고하시기 바랍니다.**(경고)**